

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2103/2536

นาย โกวิท วิสฤตานนท์
กรมทะเบียนการค้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 17

โจทก์บรรยายฟ้องว่า กรมทะเบียนการค้าจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการของจำเลยที่ 1 ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมี คำขอท้ายฟ้องให้จำเลยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ โดยโจทก์มิได้บรรยายให้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีอำนาจและหน้าที่ อะไรเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และกระทำการใด อันเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ว่า โจทก์ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อมาจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีหนังสือถึงโจทก์แจ้งว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ ส. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับของโจทก์ โดย ส. ได้ยื่นคำขอไว้ก่อนโจทก์ จึงดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ตามคำขอไม่ได้ จนกว่าจะได้ทำความตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล กรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปตามอำนาจหน้าที่ที่

กำหนดไว้ในมาตรา 17 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ต่อไป โจทก์ต้องดำเนินการตามกฎหมาย 2 ประการ คือทำความตกลงกับ ส. เองว่าจะให้ฝ่ายใดเป็นฝ่ายได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นหรือนำคดีไปสู่ศาลโดยฟ้อง ส.ให้ศาลพิจารณาว่าโจทก์หรือส. ฝ่ายใดมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่ากัน มิใช่มาฟ้องจำเลยที่ 2ซึ่งเป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับคำขอของโจทก์ไม่ถูกต้องหรือกลั่นแกล้งโจทก์ การที่จำเลยที่ 2 วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของ ส. และไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ จะว่าเป็นการไม่ชอบก็ไม่ได้ เพราะมาตรา 17 วรรคแรก ได้ให้อำนาจจำเลยที่ 2 ไว้เช่นนั้น โจทก์จึงต้องดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป จำเลยที่ 2 มิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยเป็นกรมในรัฐบาลสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำเลยที่ 2 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2529 โจทก์ได้รับมอบอำนาจให้นายวิชัยอัสวหน้าเมืองเป็นตัวแทนของโจทก์ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 161326 ต่อจำเลยที่ 2เป็นเครื่องหมายการค้ารูปสี่เหลี่ยม ภายในมีหัวสิงโต ได้หัวสิงโตมีอักษรโรมันตัวเขียนคำว่า Lee man อ่านว่า ลีแมน ใช้กับสินค้าจำพวก 38 สินค้ากางเกงยีนส์ ซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้าม

ตามกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 จำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือถึงโจทก์ แจ้งว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 160477 และเลขที่ 160438 ที่นายสนั่น กิ่งเงิน ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้เช่นกัน ให้โจทก์ไปตกลงกับนายสนั่นหรือนาคดีสู่ศาล โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของนายสนั่นอย่างมาก โดยของโจทก์เป็นรูปหัวสิงโต ส่วนของนายสนั่นเป็นรูปหัวคนป่า ได้รูปหัวสิงโตของโจทก์มีอักษรโรมันคำว่า Lee man ส่วนได้รูปหัวคนป่าเป็นอักษรโรมันคำว่า Bee รูปหัวคนป่าของนายสนั่นหันหน้าเกือบตรง ต่างจากหัวสิงโตซึ่งหันไปทางด้านซ้ายรอบนอกหัวคนป่ายังทำเป็นวงรอบไว้ทั้งยังไม่ปรากฏว่านายสนั่นได้คัดค้านหรือกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของตนเหมือนหรือเกือบเหมือนกัน การที่จำเลยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2478 มาตรา 17 จึงไม่ชอบ ทั้งโจทก์ไม่อาจจะตกลงกับนายสนั่นได้ ขอศาลพิพากษาให้จำเลยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 161326 ให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็มีได้มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อนหน้าที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายสนั่นได้ยื่นคำขอต่อจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 160437 และคำขอเลขที่ 160438 เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวก 38 ระบุรายการสินค้าทางเกนยีนส์ จำเลยที่ 2 ได้พิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของนายสนั่นแล้วเห็นว่าเกือบเหมือนกันใช้สำหรับสินค้าประเภทเดียวกัน ตัวอักษรโรมันคำว่า Lee กับ Bee มีลักษณะลวดลายประดิษฐ์ตัวอักษรของคำเกือบเหมือนกันและสำเนียงเรียกขานก็เกือบเหมือนกัน รูปหัวสิงโตของโจทก์กับหัวคนป่าของนายสนั่นหากพิมพ์ในแผ่นหนัง แล้วนำมาติดกับ

สินค้าทางเกวียนแล้วจะทำให้ดูเหมือนกันมาก เห็นได้ว่าย่อมจะเกิดความสับสนหลงผิดแก่ผู้ซื้อว่ามีแหล่งกำเนิดและคุณภาพอันเดียวกันหรือเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน เมื่อนายสนั่นได้นำเครื่องหมายการค้าของตนมาขอจดทะเบียนก่อนจึงย่อมมีสิทธิดีกว่าโจทก์ จำเลยจึงยังไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 17 ก่อนจำเลยที่ 2 ได้พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยสุจริต ตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2529 โจทก์ได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 161326 ต่อจำเลยที่ 2 เป็นเครื่องหมายการค้ารูปสี่เหลี่ยม ภายในมีหัวสิงโต ได้หัวสิงโตมีอักษรโรมันตัวเขียนคำว่า Lee man อ่านว่า ลีแมน ใช้กับสินค้าจำพวก 38 สินค้าทางเกวียนส์ ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.2ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2530 จำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีหนังสือถึงโจทก์แจ้งว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 161326 เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 160437 และคำขอเลขที่ 160438 ที่นายสนั่น กิ่งเงิน ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ใช้กับสินค้าจำพวก 38 ทั้งจำพวกและสินค้าทางเกวียนส์เช่นกันโดยนายสนั่นได้ยื่นคำขอไว้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 จำเลยที่ 2 จึงดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวให้โจทก์ไม่ได้ จนกว่าจะได้ทำความตกลงกันเอง หรือนำคดีไปสู่ศาลตามเอกสารหมาย จ.3, จ.5 และ จ.6 (ท้ายคำฟ้อง) แต่โจทก์มิได้ไปทำความตกลงกับนายสนั่น และไม่ได้ฟ้องนายสนั่นต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว กลับมาฟ้อง

จำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ ต่อมาหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว ปรากฏว่า
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 160437 และคำขอเลขที่ 160438
ของนายสนั่น กิ่งเงิน มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่น
ขอจดทะเบียนไว้ก่อนอีกนายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอทั้งสองราย ให้
ไปตกลงกันเอง หรือนำคดีไปสู่ศาลแต่ไม่มีฝ่ายใดดำเนินการดังกล่าวนายทะเบียนจึง
จำหน่ายคำจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายสนั่น กิ่งเงิน ตามคำขอเลขที่
160437 และคำขอเลขที่ 160438 เสียโดยประทับตราไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา
17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสาร
หมาย ล.1 และ ล.2 ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้แจ้งให้โจทก์ทราบแล้วตามหนังสือลงวันที่ 29
เมษายน 2530 ว่า คำขอของโจทก์หลุดพ้นจาก ต.ต.3 (การไปตกลงกันเองหรือนำคดี
ไปสู่ศาลกับนายสนั่น กิ่งเงิน) ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารหมาย ล.4 และในระหว่าง
พิจารณาคดีนี้หลังจากเสร็จการสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนแล้วทนายจำเลย
ที่ 1 ยื่นคำร้องขอระบุพยานจำเลยที่ 1 เพิ่มเติมโดยขอระบุคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 293/2530 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2530 เรื่อง
เครื่องหมายการค้ารูปหัวสิงโต และคำว่า Lee man (คำขอเลขที่ 161326) อ้างว่าเจ้า
หน้าที่ของจำเลยที่ 1 เพียงนำเอกสารดังกล่าวมามอบให้โดยทนายจำเลยไม่ทราบว่ามี
เอกสารดังกล่าว และเป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงว่านายทะเบียนไม่สามารถจด
ทะเบียนให้แก่โจทก์ได้ ทนายโจทก์คัดค้านว่า จำเลยที่ 1 ระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อสืบ
พยานโจทก์เสร็จไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารให้โจทก์ทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันสืบและ
คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ตรงกับคำให้การ แต่ศาลชั้นต้นอนุญาตตามคำร้องของจำเลยที่
1

พิเคราะห์แล้ว ก่อนอื่นเห็นสมควรวินิจฉัยเรื่องอำนาจฟ้องเสียก่อน แม้ว่าคดีนี้
ศาลชั้นต้นจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้แต่เพียงว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1
หรือไม่ และศาลอุทธรณ์ก็วินิจฉัยไปตามประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนด แต่จำเลยที่ 1

ได้ให้การต่อสู้ไว้ด้วยว่าจำเลยที่ 2 ได้พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยสุจริต ตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายมิได้ ทำละเมิดต่อโจทก์ จึงเท่ากับจำเลยที่ 2 ได้ต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วย ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องนี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะมีได้วินิจฉัยไว้ ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามคำฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 โจทก์บรรยายว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีนางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัยเป็นอธิบดี มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการของจำเลยที่ 1 ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีคำขอท้ายฟ้องให้จำเลยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ โดยโจทก์มิได้บรรยายให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 มีอำนาจหน้าที่อะไรเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจำเลยที่ 1 ได้กระทำการใดอันเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 ส่วนจำเลยที่ 2 ก็ได้ความว่าโจทก์ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 161326 ต่อมาจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีหนังสือถึงโจทก์แจ้งว่า เครื่องหมายการค้าเหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 160437 และคำขอเลขที่ 160438 ที่นายสนั่น กิ่งเงิน ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับของโจทก์ โดยนายสนั่นได้ยื่นคำขอไว้ก่อนโจทก์ จึงดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายให้โจทก์ตามคำขอไม่ได้จนกว่าจะได้ทำความตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล กรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 17 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่บัญญัติว่า "ถ้ามีบุคคลหลายคนต่างคนต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันหรือเกือบเหมือนกัน ใช้

สำหรับสินค้าเดียวหรือชนิดเดียวกันและต่างคนต่างร้องขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้น ๆ ท่านให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งลงทะเบียนไปรษณีย์บอกไป
ยังผู้จดทะเบียนทุกคนว่าขอซ้ำกัน ให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล"ตามบท
กฎหมายดังกล่าวเมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้
โจทก์ต่อไป โจทก์ต้องดำเนินการตามกฎหมาย2 ประการ คือทำความตกลงกันกับ
นายสนั่นเองว่าจะให้ฝ่ายใดเป็นฝ่ายได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
หรือนำคดีไปสู่ศาลโดยฟ้องนายสนั่นให้ศาลพิจารณาว่าโจทก์หรือนายสนั่นฝ่ายใดมี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่ากันมิใช่มาฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นคดีนี้ เพราะตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ก็ไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับคำขอของโจทก์ไม่ถูกต้อง
หรือกลับแก่งโจทก์แต่อย่างใด การที่จำเลยที่ 2 วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าตาม
คำขอของโจทก์เหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของนายสนั่น
และไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ จะว่าเป็นการไม่รอบคอบก็ได้ เพราะ
มาตรา 17 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้ให้
อำนาจจำเลยที่ 2 ไว้เช่นนั้นโจทก์จึงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จำเลยที่ 2
มิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
55โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วย คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นต่อ
ไป"

พิพากษายืน

(สังเวียน รัตนมุง-เรงธรรม ลัดพลี-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ